



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

HỢP ĐỒNG CẦM ĐỒ

Số:/HĐCĐ2-CN

Hôm nay, ngàytháng năm, tại,
chúng tôi gồm:

1. Bên cầm đồ:

Họ và tên : Trần Hữu Thông

Giới tính: Nam Sinh năm: 1996

Số điện thoại: 0971153666

Email: --

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

CMND/ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

(Sau đây gọi là “Bên A”)

Thông tin tham chiếu của bên A

Họ và tên: SĐT:

MQH:

Họ và tên: SĐT:

MQH:

Trong trường hợp Bên B không thể liên lạc được với Bên A, Bên B có thể liên lạc với những cá nhân có thông tin tham chiếu nêu trên để tìm hiểu, xác định thông tin, tình trạng của Bên A.

2. Bên nhận cầm đồ (Sau đây gọi là Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BFC

Địa chỉ: Số 1A Ngõ 459 Phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0110508734

Email: Congtybfc@gmail.com

Đại diện: PHẠM VĂN HIỆP

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số điện thoại: 19007334

Phản nản nhân viên tư vấn: 083.983.7777

Sau quá trình trao đổi và thỏa thuận, các bên đi đến thống nhất ký kết **Hợp đồng cầm đồ** với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: KHOẢN VAY

1.1. Số tiền vay: Bên A đồng ý vay Bên B và Bên B đồng ý cho Bên A vay số tiền là: (Bằng chữ:.....)

1.2. Thời hạn vay: từ ngày đến ngày

1.3. Phương thức vay: Tiền mặt/ Chuyển khoản

Thông tin tài khoản nhận tiền:

- Chủ tài khoản:.....
- Số tài khoản:.....
- Ngân hàng:.....

ĐIỀU 2: TÀI SẢN CẦM CỐ BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ TRẢ NỢ

2.1. Tài sản cầm cố: Bên A đồng ý cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Bên B (bao gồm nợ gốc tại Điều 1, lãi vay, lãi quá hạn, lãi chậm trả và các loại phí khác theo thỏa thuận của hai bên). Tài sản cầm cố có thông tin như sau:

- Loại tài sản:
- Giấy chứng nhận đăng ký xe số cấp ngày
- Tên chủ xe:.....
- Biển kiểm soát:.....
- Số khung:.....
- Số máy:.....

2.2. Các bên thống nhất định giá giá trị tài sản cầm cố bằng:.....
(bằng chữ:.....)

2.3. Thỏa thuận về bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố:

Hai bên thỏa thuận trong thời hạn vay, tài sản cầm cố được Bên B cho Bên A mượn lại để sử dụng và Bên A phải thanh toán cho Bên B một khoản chi phí do các bên thỏa thuận để sử dụng lại tài sản cầm cố trong thời gian này.

Khi hết thời hạn vay, Bên A phải bàn giao lại tài sản cầm cố cho Bên B để Bên B tiếp tục quản lý, bảo quản, xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của các bên, nếu các bên có nhu cầu gia hạn việc tiếp tục mượn lại tài sản cầm cố thì phải thỏa thuận bằng văn bản.

ĐIỀU 3: CÁC LOẠI PHÍ VÀ LÃI SUẤT:

3.1. Bên A đồng ý vay với lãi suất cho vay là 1.5%/kỳ của nợ gốc còn lại chưa thanh toán tính từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này, chưa bao gồm chi phí vay do các bên thỏa thuận.

3.2. Chi phí vay (hoặc phí) bao gồm nhưng không hạn chế các khoản chi phí như phí thẩm định điều kiện vay, chi phí cho Bên A mượn lại tài sản cầm cố để sử dụng, chi phí quản lý, chi phí tư vấn khoản vay được các bên thỏa thuận bằng **6%/kỳ** của nợ gốc còn lại chưa thanh toán.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN TIỀN GỐC, TIỀN LÃI, PHÍ VÀ PHÍ PHẠT

4.1. Kỳ đóng lãi (hoặc kỳ) được hiểu là kỳ đóng các khoản gồm tiền gốc, tiền lãi và chi phí vay mà các bên đã thỏa thuận. Kỳ đóng lãi đầu tiên là 30 ngày tính từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng này, các kỳ đóng lãi tiếp theo là 30 ngày tính bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày đến hạn của kỳ đóng lãi liền trước.

4.2. Ở mỗi kỳ đóng lãi, ngoài khoản lãi, chi phí vay được nêu ở điều 2 thì bên A phải trả dần một phần của khoản vay gốc theo tỷ lệ do các bên thỏa thuận tại Lịch Thanh Toán.

4.3. Số tiền Bên A phải thanh toán theo kỳ là số tiền tương đương với tổng số nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay của toàn bộ thời hạn vay được chia đều cho số kỳ đóng lãi trong toàn bộ thời hạn vay. Ngày thanh toán của mỗi kỳ là ngày cuối cùng của từng kỳ đóng lãi.

4.4. Phí phạt:

BFC và Khách hàng đồng ý rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng này, trường hợp Quý Khách hàng quá hạn bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào thì Quý Khách hàng phải chịu khoản tiền phạt bằng:

- + 10% phạt phí của số tiền chậm cho ngày chậm đầu tiên
- + 20% phạt phí của số tiền chậm cho ngày chậm thứ 06
- + 30% phạt phí của số tiền chậm cho ngày chậm thứ 11

Kỳ thanh toán được quy định trong Hợp đồng cầm cố và các văn bản đính kèm. Số tiền vi phạm này không loại trừ bất kỳ một chế tài nào khác có thể áp dụng đối với Quý Khách hàng theo Hợp đồng này. Thời điểm vi phạm được tính từ khi Quý Khách hàng bắt đầu vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Hợp đồng cầm cố tính trên từng kỳ thanh toán.

- **Phí tắt toán trước hạn hợp đồng** là 05% trên dư nợ gốc còn lại tại thời điểm tắt toán.

+ Phạt tắt toán khoản vay trước hạn áp dụng cho Bên A khi Bên A tắt toán bất kỳ khoản vay khi chưa đến thời hạn mà các bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng này và chấm dứt hợp đồng. Trường hợp Bên A tắt toán khoản vay trước hạn và hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc và chi phí vay đến ngày cuối cùng theo thời hạn vay của Hợp đồng này, Bên A không phải chịu phạt tắt toán khoản vay trước hạn.

+ Tiền lãi và các phí phát sinh được tính trên thời điểm Bên A tắt toán khoản vay trước hạn.

+ Số tiền phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng này không loại trừ bất kỳ một chế tài nào khác có thể áp dụng đối với Bên A theo Hợp đồng này.

+ Trường hợp Bên B và Bên A thỏa thuận thực hiện chấm dứt Hợp đồng này và mở mới Hợp đồng cầm đồ với cùng tài sản cầm cố đang đảm bảo nghĩa vụ khoản vay theo quy định tại Hợp đồng này, Bên A không phải chịu phạt tất toán khoản vay trước hạn khi: Bên A thanh toán toàn bộ chi phí vay của hợp đồng đến thời điểm đóng hợp đồng hiện tại (bao gồm: nợ gốc, lãi, phí và phạt nếu có).

4.5. Việc thanh toán tiền nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác theo thỏa thuận của các bên được thỏa thuận, liệt kê cụ thể tại “Lịch Thanh Toán” là phụ lục kèm theo hợp đồng này. Lịch Thanh Toán là phụ lục của Hợp đồng này, thỏa thuận chi tiết về điều khoản thanh toán, tất toán các khoản phải trả theo thỏa thuận của các bên, có hiệu lực như Hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

5.1. Bên B có các quyền nghĩa vụ sau:

- a) Giải ngân khoản vay cho Bên A theo đúng quy định của Hợp đồng này.
- b) Quản lý và bảo quản các giấy tờ liên quan mà Bên A bàn giao kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên hoặc sự kiện bất khả kháng) thì Bên B sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên Bên A;
- c) Bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A về số tiền phải thanh toán trong kỳ đóng lãi và phạt phí (nếu có) trước 05 ngày khi đến kỳ đóng lãi.
- d) Hoàn trả lại Tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Bên A sau khi Bên A đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác theo Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật

5.2. Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Bên A cam đoan rằng có đầy đủ năng lực và quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng này;
- b) Bên A có nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và các phí khác theo thỏa thuận của các bên đầy đủ và đúng hạn;
- c) Bên A cam đoan là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với tài sản cầm cố và tài sản cầm cố không được sử dụng để cầm cố, thế chấp hoặc bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của Bên A tại một bên nào khác ngoại trừ Bên B;
- d) Bên A giao toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản cầm cố cho Bên B và cam đoan rằng tất cả giấy tờ về Tài sản cầm cố là thật, trường hợp là bản sao, phải là bản sao phải được công chứng hợp pháp và có đầy đủ bản gốc.
- f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật

ĐIỀU 6: XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

6.1. Hàng tháng, Bên B có quyền tiến hành định giá lại tài sản cầm cố vào bất kỳ thời gian nào để đảm bảo giá trị Tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị Tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, Bên B có quyền yêu cầu Bên A thực hiện nghĩa vụ:

- Bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Bên B thông báo cho Bên A về việc bổ sung Tài sản cầm cố mà Bên A không thực hiện nghĩa vụ bổ sung Tài sản cầm cố thì Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác;
- Hoặc bên A phải chi trả 100% giá trị giảm sút cho bên B, Bên B có trách nhiệm tính lại lãi, phí cho bên A.

6.2. Bên B có quyền tự bán thanh lý tài sản cầm cố của bên A nếu bên A chậm thanh toán theo kỳ đóng lãi quá 5 ngày. Khi thanh lý tài sản cầm cố, nếu số tiền thu được lớn hơn tổng số tiền các nghĩa vụ nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố, phần chênh lệch được xác định là một khoản bồi thường thiệt hại cho bên B khi bên A vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận; nếu số tiền thu được thấp hơn các nghĩa vụ phải thanh toán của Bên A thì Bên B có quyền yêu cầu Bên A phải thanh toán phần còn lại hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền nếu Bên A không phối hợp. Việc xử lý tài sản cầm cố được Bên B thông báo cho Bên A trước ít nhất 3 ngày tính đến ngày xử lý tài sản cầm cố.

6.3. Bên A đề nghị Bên B cho phép được mượn để sử dụng tài sản cầm cố trong thời hạn vay nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.

- Bên A đề nghị và Bên B đồng ý việc Bên A mượn tài sản cầm cố thuộc quyền quản lý, chiếm hữu của Bên B để sử dụng. Đồng thời Bên B ủy quyền và đồng ý bàn giao lại cho Bên A tiếp tục quản lý và sử dụng tài sản cầm cố trong thời gian vay trong Hợp đồng này. Việc thanh toán các chi phí sử dụng tài sản cầm cố được thực hiện theo các nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này.
- Nếu trong thời gian mượn lại tài sản cầm cố, Bên A vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng này và/hoặc có yêu cầu của Bên B hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bên A có trách nhiệm trả lại tài sản cầm cố cho Bên B ngay lập tức.
- Khi Bên B lấy lại tài sản cầm cố để quản lý, bảo quản, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B một khoản chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản tương đương với chi phí sử dụng tài sản áp dụng khi bên A mượn tài sản cầm cố.

6.4. Trong thời gian mượn lại tài sản Tài sản cầm cố, Bên A có trách nhiệm:

- Bảo quản, giữ gìn Tài sản cầm cố. Trường hợp Tài sản cầm cố bị mất, thất lạc, hư hỏng, Bên A có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố thay thế phần Tài sản cầm cố bị mất, thất lạc, hư hỏng đó hoặc hoàn trả số tiền tương ứng với Tổng tiền nợ (bao gồm giá trị khoản vay, tiền lãi và phí liên quan) tính đến thời điểm hoàn trả;
- Không được bán, tặng cho, thế chấp, cầm cố hoặc bất kỳ hành vi nào làm thay đổi quyền sở hữu của Bên A hoặc ảnh hưởng đến quyền xử lý tài sản cầm cố của Bên

B cho đến khi Bên A thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng và hai bên ký kết thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu giữ, sử dụng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về các hành vi vi phạm;
- Hoàn trả lại tài sản cầm cố cho Bên B khi kết thúc thời hạn vay nêu tại điều 1 của Hợp đồng này, nếu Bên A muốn tiếp tục mượn lại tài sản cầm cố, phải được sự đồng ý của Bên B và hai bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản.

ĐIỀU 7: SỰ KIẾN NGOÀI Ý MUỐN

7.1. Trường hợp Bên A mất khả năng lao động hoặc tử vong không do tai nạn khi sử dụng tài sản cầm cố, Bên B có quyền bán thanh lý hoặc thu lại tài sản cầm cố. Sau khi thanh lý tài sản của bên A, bên B sẽ giữ lại tiền gốc và các khoản lãi phí theo hợp đồng. Nếu phát sinh khoản dư sau khi thanh lý và tất toán hợp đồng, bên B có trách nhiệm hoàn lại số tiền đó cho bên A hoặc người thân của Bên A.

7.2. Trường hợp bên A bị tai nạn dẫn đến việc hỏng tài sản cầm cố, bên A có trách nhiệm báo lại cho bên B và phục hồi nguyên bản lại tài sản như khi được định giá và ký kết hợp đồng.

7.3. Trong trường hợp bên A tử vong và tài sản cầm cố bị hư hỏng nặng do tai nạn ngoài ý muốn, bên B sẽ tiến hành thu hồi tài sản hư hỏng.

ĐIỀU 8: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Các bên cam đoan đã hiểu rõ toàn bộ nội dung trong Hợp đồng này và phụ lục kèm theo. Việc ký kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, đe dọa hay ép buộc và không nhằm mục đích trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào.

8.2. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Bên A đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí khác theo Hợp đồng này và các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

8.3. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng, nếu không giải quyết được bằng thương lượng, một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

8.4. Hợp đồng này được lập thành 2 (hai) bản gốc, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

Hai bên đã đọc lại toàn bộ Hợp đồng và phụ lục kèm theo, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và cùng ký, điểm chỉ dưới đây làm bằng chứng.

BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B